Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 33/2024

Belo Horizonte, 24 de maio de 2024.

Ilmo. Sr.
Fábio Rodrigo Amaral de Assunção
Subsecretário do Tesouro Estadual
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

Assunto: TCE - Balanço Geral do Estado nº 1.167.016 - Exercício de 2023 - Abertura de Vistas

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0008513/2024-58].

Senhor Subsecretário,

Em atenção ao Ofício SEF/STE nº. 94/2024, encaminhamos as respostas aos apontamentos direcionados à SEPLAG. Ressalta-se que os apontamentos de numero 39 e 40 referem-se à execução de órgãos finalísticos, portanto foram respondidos pelas unidades e consolidados a seguir. Para maior detalhamento recomenda-se o direcionamento da demanda diretamente aos mesmos.

E10. Em relação às inconsistências verificadas nos Decretos nºs 683, 690 e 385, em atenção aos princípios da publicidade, transparência e efetividade, indicando as medidas adotadas para sanar os apontamentos, bem como o prazo de sua efetiva implementação e, por fim, a previsibilidade de publicação dos instrumentos jurídicos necessários.

No Decreto 385 (minuta SIAFI 76), de 08/08/23, a fonte a ser utilizada para abertura de crédito adicional não foi informada no decreto.

Houve erro material na redação do ato, tendo sido omitido o termo “do excesso de arrecadação” no inciso II. Será providenciada a retificação do ato ainda no exercício de 2024, acrescentando o termo. Ressalta-se que o registro do crédito no Siafi/Mg ocorreu de forma correta, tendo sido contabilizado o recurso como excesso de arrecadação.

No Decreto 683 (minuta SIAFI 144), de 26/12/23, foram abertos créditos adicionais no valor total de R$ 17.326.008,00 e indicados R$ 17.206.008,00 em recursos disponíveis. Assim, verifica-se diferença de R$ 120.000,00.

Verificou-se que a publicação do ato no Diário Oficial Minas Gerais do Poder Executivo de 27/12/2023 está correto, corresponde exatamente às operações orçamentárias do Decreto, registrado no Siafi/MG sob o número 144, em 27/12/2023. A publicação no Diário Oficial está disponível no link: https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/index.php?dataJornal=2023-12-27,

páginas 04 e 05.

No entanto, a inconsistência verificada pela TCE faz referência à publicação disponível no site da ALMG, link: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DNE/681/2023/, que ao transcrever o texto do Decreto nº 683, apresentou um erro material ao informar as dotações orçamentárias detalhadas a seguir, transcreveu os valores faltando o número 1 inicial ao valor.

- Dotações orçamentárias - transcrição no Diário Oficial

1501 .04122041-4.099-0001-3191-0-10.1 19.131,00
1501.04122161-4.482-0001-3390-0-10.7 11.064,00
2101.18542104-4.274-0001-3191-0-26.1 118.556,00

- Dotações orçamentárias - transcrição no site da ALMG

1501.04122041-4.099-0001-3191-0-10.1 9.131,00
1501.04122161-4.482-0001-3390-0-10.7 1.064,00
2101.18542104-4.274-0001-3191-0-26.1 18.556,00

Tal inconsistência será informada à ALMG.

No Decreto 690 (minuta SIAFI 152), de 28/12/23, foram abertos créditos adicionais no valor total de R$ 187.966.733,99 e indicados R$ 187.966.743,99 em recursos disponíveis. Assim, verifica-se diferença de R$ 10,00.

Verificou-se que a publicação do ato no Diário Oficial Minas Gerais do Poder Executivo de 29/12/2023 está correto, corresponde exatamente às operações orçamentárias do Decreto, registrado no Siafi/MG sob o número 152, em 29/12/2023. A publicação no Diário Oficial está disponível no link: https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/index.php?dataJornal=2023-12-29, página 12 e 13.

No entanto, a inconsistência verificada pela TCE faz referência à publicação disponível no site da ALMG, link: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DNE/690/2023/, que ao transcrever o texto do Decreto nº 690, apresentou um erro material ao informar a dotação orçamentária detalhada a seguir, transcreveu os valores faltando o número 1 inicial ao valor.

- Dotações orçamentárias - transcrição no Diário Oficial

1511.06122705-2 .500-0001-3191-0-10.1 15,00

- Dotações orçamentárias - transcrição no site da ALMG

1511.06122705-2.500-0001-3191-0-10.1 1 5,00

Tal inconsistência será informada à ALMG.

E11. Acerca da utilização do instituto da "transposição", em substituição ao "remanejamento".

De fato, a Decisão Normativa nº 02/23 do TCEMG, publicada em 03 de outubro de 2023, antecedeu a operacionalização de 4 dos 9 atos publicados: "Decreto de Transposição 497, de 17/10/23 – Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias"; "Decreto de Transposição 510, de 26/10/23 – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública"; "Decreto de Transposição 538, de 10/11/23 – Encargos Gerais do Estado – Instrumentos de Entrada de Recursos"; e "Decreto de Transposição 559, de 16/11/23 – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico". Estes terão seus textos retificados, com publicação no diário oficial do Estado ainda no exercício de 2024.

E12. Acerca da ausência de previsão de oneração do limite legal de suplementação no Decreto nº 455 (registrado sob o nº 96 no Siafi).

Houve erro material na redação do ato, tendo sido omitido o termo "onerando no mesmo valor o limite estabelecido no art. 9º da Lei nº 24.272, de 20 de janeiro de 2023" no caput do art. 1º. Será providenciada a retificação do ato ainda no exercício de 2024, acrescentando o

termo. Ressalta-se que, apesar da omissão no texto, a movimentação orçamentária em questão computou nos cálculos do Poder Executivo para fins de controle do limite previsto no art. 9º da Lei nº 24.272, de 20 de janeiro de 2023.

E13. Relativamente ao descumprimento do limite imposto no § 5º, inc. XIV, do art. 161 da Constituição Estadual, uma vez que, como demonstrado, não obstante a edição de leis específicas, a abertura de crédito adicional que teve como fonte o excesso de arrecadação, ultrapassou o limite imposto pela EC 107/20. Por meio da edição de variados decretos701, o Poder Executivo abriu créditos suplementares autorizados pela Lei 24.272/2023 (LOA 2023) e com recursos provenientes de excesso de arrecadação, no montante de R$ 1,079 bilhão.

O controle do limite estabelecido pela EC 107/20 foi acompanhado pelo Poder Executivo durante todo o exercício de 2023. Através da codificação dos créditos adicionais utilizada no Siafi/MG, pode-se verificar em consulta ao Armazém de Informações do Siafi MG - por meio das variáveis “Crédito Adicional - Código” e “Crédito Adicional - Descrição” - que as operações de suplementação por excesso de arrecadação totalizaram R$1.045.511.629,94 (um bilhão quarenta e cinco milhões quinhentos e onze mil seiscentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), abaixo, portanto, do valor de R$1.061.039.561,89 previsto de teto de suplementações. Desse valor total suplementado, R$37.300.000 (trinta e sete milhões e trezentos mil reais) foi aberto em favor da ALMG, e o restante em favor de unidades do Poder Executivo.

E14. Quanto às medidas adotadas para aprimorar a aderência da execução orçamentária às leis planejadoras, discriminando o que espera dessas medidas e em qual prazo, considerando a importância do planejamento (e de seu controle) para a implementação das políticas públicas.

O Estado de Minas Gerais tem há anos se preocupado com o processo de elaboração do planejamento e orçamento. Além de garantir o completo alinhamento entre os instrumentos (PPAG e LOA), trabalha-se com o monitoramento do planejamento bimestralmente, com a obrigatoriedade de que seja justificada para cada ação as discrepâncias entre o planejado e executado, acima ou abaixo de 30% das metas físicas e das metas financeiras. Soma-se a isso a avaliação do PPAG ao final de cada exercício.

Ademais, o momento de elaboração da Lei Orçamentária Anual é feito com muita cautela e envolve todos os setores do Estado, tanto no âmbito da Seplag – secretaria que coordena o processo de elaboração dos instrumentos de planejamento – quanto, e principalmente, os setores dos órgãos que executam a politica pública.

Atualmente, a elaboração do orçamento e planejamento estadual é feito a partir da metodologia do Orçamento Base Zero, metodologia esta que gera informações detalhadas sobre o recurso necessário para cada política pública, se baseando na reavaliação periódica de todas as ações, com despesas estruturadas em atividades ou operações e com a justificativa detalhada dos custos, propósito, benefícios e outros dados relevantes. Este processo envolve todos os setores do Estado, a unidade responsável pelo planejamento e orçamento no órgão, em conjunto com as unidades executoras das políticas públicas, levantam as demandas do setor conforme os graus de necessidade, e elaboram a proposta orçamentária do órgão a partir das prioridades definida por seu representante máximo.

Contudo, é importante destacar que trata-se de um instrumento de planejamento e que é esperado que sejam realizados ajustes ao longo do ano, seja por necessidade de repriorizar alguma demanda, ou surgimento de algo novo que se tornou urgente ou mesmo ajuste de quantitativo que no momento da elaboração ficou aquém ou acima da realidade. Porém, entende-

se a pratica reiterada de elaboração do planejamento e do seu monitoramento e avaliação faz com que esses “desvios”de planejamento sejam a cada vez menores e mais condizentes com o que de fato não é possível antecipar.

Já quanto à execução dos projetos estratégicos, reiteramos a justificativa encaminhada no ano passado, transcrito a seguir: “*as ações de acompanhamento intensivo (identificadas no PPAG com o IAG 1) recebem essa denominação atualmente com o objetivo de ter aplicada metodologia diferenciada de acompanhamento de projetos. Atribuir a uma ação orçamentária o IAG 1 significa que a ação foi determinada como estratégica pelo Governo. No entanto, apesar da ação ser considerada estratégica, não quer dizer que seja necessária a destinação de recursos para a ação. Como exemplo, temos que algumas ações consideradas estratégicas no PPAG 2020-2023 que sequer tem orçamento para execução pela natureza de objeto.”*

E39. Quanto à Ação 2036 – Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de MG, do Programa 099 – Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços de Saúde, pois apresentou Desempenho Financeiro subestimado, com um percentual de realização financeira de 385,14% em relação à previsão inicial e não constou no Sigplan justificativa para elevada execução financeira.

De acordo com a SES e o CBMMG, verifica-se que tal ação trata-se de uma ação que espelha a execução do CBMMG. Dessa forma, o CBMMG explica que a Ação 2036 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de MG, do Programa 099 – Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços de Saúde apresentou desempenho financeiro subestimado em virtude da destinação de Emendas Parlamentares Estaduais ao CBMMG, que atenderam ao planejamento institucional, mas que superaram o planejamento orçamentário.

Portanto, por se tratar de destinação com caráter discricionário do parlamentar, houve a superação do que foi planejado investir em Unidades de Resgate para Atendimento Pré-Hospitalar, contudo sem extrapolar a real carência deste recurso.

Foram destinados cerca 3,5 milhões de reais ao CBMMG em Emendas Parlamentares destinadas a Ações e Serviços Públicos de Saúde.

E40. Quanto à Ação 1007– Combate Epidemiológico ao Coronavírus, do Programa 026 – Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19, pois apresentou desempenho financeiro crítico, superando em mais de 130% a previsão inicial (190,62%) e execução física crítica, inferior a 70% da meta física definida (0%), o que configura Desequilíbrio Crítico de Execução da Ação. A justificativa para o desequilíbrio ocorrido é insuficiente, pois a única informação que consta no Sigplan é de que os resultados apresentados decorrem dos surtos de pandemia de Covid-19, que não são passíveis de previsão, sendo a mesma justificativa do exercício anterior, a qual se mostra capaz de explicar a situação relatada.

De acordo com a FHEMIG, os resultados apresentados decorrem dos surtos de pandemia de Covid-19, que não são passíveis de previsão, motivo pelo qual a meta física foi estabelecida em 1 (uma) assistência prestada ao paciente. Em 2023, no mês de maio, houve execução financeira nesta ação referente a devolução de saldo ao Fundo Municipal de Saúde, do convênio de gases medicinais (SIAFI nº 9283548,) que teve término da vigência em 23/12/2022. Dessa forma, não houve execução orçamentária no âmbito da ação 1007 - Combate Epidemiológico.

D1. Considerando que o Estado não estabeleceu, durante a vigência do art.

155, § 5º, da CE/89, percentual não inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, determinação para que, no próximo projeto de LOA, seja destinada parte da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento retroativo dessas propostas.

Esse item está sendo discutido entre Poder Executivo e Tribunal de Contas, motivo pelo qual a área técnica não tem subsídios para direcionar resposta efetiva.

D14. (ALMG) Observe as previsões legais para alterações nos créditos iniciais da LOA, evitando a utilização de termos genéricos.

A ALMG, no uso de sua autonomia administrativa, edita e publica seus atos de movimentação orçamentária de forma independente, cabendo ao Poder Executivo apenas sua operacionalização no Siafi/MG.

Adicionalmente, encaminha-se resposta ao esclarecimento 2 - transcrito a seguir que, a despeito não ter sido direcionado no oficio SEF/STE nº 94, entende-se que a SPLOR tem como contribuir na resposta.

E2. Quanto à receita financeira auferida sobre os recursos alocados na Fonte 57, tendo em vista a determinação legal para que os rendimentos auferidos sobre os recursos recebidos em função da LC 195 sejam voltados à consecução do mesmo objeto do valor principal.

A parcela dos recursos referentes à Lei Paulo Gustavo (LC 195) arrecadados na fonte 57 foi registrada em uma única unidade orçamentária (1271 - Secretaria de Estado da Cultura), a qual, por sua vez, não registrou receitas referentes a outros instrumentos na fonte 57. Dessa forma, a totalidade das receitas de fonte 57 na UO 1271 refere-se às transferências da LC 195. Assim toda a receita de remuneração de depósitos bancários na mesma UO, na fonte 57, decorre dos recursos da LC 195. O total arrecadado em 2023 referente às remunerações foi de R$ 2.098.497

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário(a)**, em 10/06/2024, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **89046626** e o código CRC **2B263582**.

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-901